

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3919/2535

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

ผู้คัดค้าน

สหกรณ์การเกษตร ทับ สะแก จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

ลูกหนี้เปิดบัญชีกระแสรายวัน โดยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับผู้คัดค้านในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ภายหลังจากนั้นลูกหนี้นำเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้คัดค้าน เป็นเงิน 791,197 บาท และเบิกเงินออกจากบัญชีไป 390,760 บาท การนำเงินเข้าบัญชีของลูกหนี้มีลักษณะเป็นการลดยอดหนี้ชั่วคราวแล้วเบิกเงินใหม่ ซึ่งได้กระทำตลอดเวลาของอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและไม่เป็นการชำระหนี้ทีเดียวให้เสร็จสิ้นกันไปเลย จึงเป็นการชำระหนี้เพื่อก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นอันเป็นวิธีการเพื่อจะเบิกเงินจากผู้คัดค้านได้มากยิ่งขึ้นตามประเพณีธนาคารในเรื่องบัญชีเดินสะพัดเท่านั้น การกระทำของลูกหนี้จึงมิได้มุ่งหมายให้ผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 แต่อย่างใด.

คดีสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2531 โจทก์ฟ้องลูกหนี้(จำเลย) ขอให้ล้มละลาย และต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ตามทางสอบสวนของผู้ร้องปรากฏว่าลูกหนี้ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 989 กับผู้คัดค้านสาขาทับสะแก ต่อมาวันที่ 22 ธันวาคม 2520 ลูกหนี้ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 1,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2530 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 อันเป็นระยะเวลาภายใน 3 เดือนก่อนและหลังฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย ลูกหนี้ได้นำเงินเข้าบัญชีชำระหนี้ให้แก่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งรวม 50รายการ (ที่ถูกเป็น 51 รายการ) เป็นเงิน 791,197 บาท โดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ซึ่งคดีนี้มีเจ้าหนี้นับคำขอรับชำระหนี้ 5 ราย เป็นเงิน 4,483,655.51 บาท ผู้ร้องรวบรวมเงินเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียง 1,000,000 บาทเศษ ขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 115 และให้ผู้คัดค้านชดใช้เงิน 791,197 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การที่ลูกหนี้นำเงินเข้าบัญชีเป็นเพียงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินสะพัดทางบัญชีตามปกติของธนาคารเนื่องจากลูกหนี้ได้ทำสัญญาเงินเกินบัญชีกับผู้คัดค้านตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2520 มีการนำเงินเข้าฝากบัญชีและเบิกถอนตลอดจนต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเรื่อยมา การที่ลูกหนี้นำเงินเข้าฝากบัญชีนั้น มีลักษณะเป็นการลดหนี้ลงชั่วคราว แล้วเบิกถอนเงินใหม่มีจำนวนรวมกันสูงกว่าเงินที่ลูกหนี้นำเข้าบัญชีตลอดมา การนำเงินเข้าฝากบัญชีของลูกหนี้เป็นวิธีการที่จะเบิกเงินจากผู้คัดค้านให้มากขึ้น หากใช่เป็นการชำระหนี้ทีเดียวเสร็จสิ้นไม่แต่เป็นการชำระหนี้เพื่อก่อหนี้ขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งหลายคราว ดังนั้น การกระทำของลูกหนี้จึงไม่เป็นการมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น อีกทั้งผู้คัดค้านมิได้เข้าไป

เกี่ยวข้องรู้เห็นเกี่ยวกับกิจการของลูกหนี้ จึงไม่อาจทราบถึงภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านนำเสนอซึ่งกันและกันว่า ลูกหนี้ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 989 โดยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีผ่านบัญชีดังกล่าวกับผู้คัดค้าน สาขาทับสะแก ในวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.1 ระหว่างอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2530 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 อันเป็นระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและภายหลังนั้นลูกหนี้ได้นำเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้คัดค้านสาขาทับสะแก 51 รายการ รวมเป็นเงิน 791,197 บาทและเบิกถอนออกจากบัญชีไป 390,760 บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.2 ปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องมีว่าการกระทำของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ให้แก่ผู้คัดค้านโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นหรือไม่ เห็นว่า คดีปรากฏจากคำเบิกความของนายน้อย สมใจรักษ์ และนายมนูญ สอนเสริม พยานผู้ร้องว่าในการดำเนินกิจการของลูกหนี้นั้น ลูกหนี้ใช้เงินทุนจากการกู้มาจากผู้คัดค้านด้วยโดยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 1,000,000 บาท และเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้โดยมีการเบิกถอนและนำเงินเข้าบัญชีหักทอนกันเพื่อจะเบิกถอนต่อไปภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2530 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ก็เช่นเดียวกันคือมีทั้งการนำเงินเข้าบัญชีและเบิกถอนออกจาก

บัญชีด้วยและปรากฏว่าลูกหนี้เป็นหนี้ผู้คัดค้าน สาขาที่บะสะแกเพียงประมาณ 600,000 บาท ซึ่งก็ยังอยู่ในวงเงินที่ลูกหนี้ยังเบิกถอนต่อไปได้อันเจือสมกันกับคำเบิกความของนายวิริยะเปรมปราโมทย์ พยานผู้คัดค้าน นอกจากนี้นายน้อยพยานผู้ร้องยังเบิกความยืนยันว่า หลังจากเปิดบัญชีกระแสรายวันและทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว ได้มีการนำเงินเข้าฝากและถอนอยู่เป็นประจำและก่อนสัญญาครบกำหนดมีการต่ออายุสัญญากันทุกปี ดังนี้แสดงว่าในระหว่างอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ลูกหนี้สามารถนำเงินเข้าฝากเพื่อหักทอนบัญชีและเบิกถอนต่อไปได้อันเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด การที่ลูกหนี้นำเงินเข้าบัญชีจึงมีลักษณะเป็นการลดหนี้ลงชั่วคราวแล้วเบิกเงินใหม่ซึ่งกระทำตลอดเวลาของอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและไม่เป็นการชำระหนี้ทีเดียวเสร็จสิ้นกันไปเลย ทั้งที่ตามสัญญาผู้คัดค้านสามารถเรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทางนำสืบของผู้ร้องก็ยังไม่พอฟังว่าผู้คัดค้านได้ทราบก่อนแล้วว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยลูกหนี้ได้ไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้รายอื่นด้วย แม้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ระบุให้ลูกหนี้ต้องแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบและต้องได้รับอนุญาตจากผู้คัดค้านก่อนก็ตาม นายวิริยะพยานผู้คัดค้านก็เบิกความปฏิเสธว่าผู้คัดค้านเพิ่งทราบหลังจากลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลายโดยผู้ร้องแจ้งให้ทราบ การนำเงินเข้าบัญชีของลูกหนี้จึงเป็นการชำระหนี้เพื่อก่อนใหม่เพิ่มขึ้นอันเป็นวิธีการเพื่อจะเบิกเงินจากผู้คัดค้านได้มากยิ่งขึ้นตามประเพณีธนาคารในเรื่องบัญชีเดินสะพัดเท่านั้นการกระทำของลูกหนี้จึงมิได้มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115แต่อย่างใดที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสมอ อินทรศักดิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-เพ็ญ พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใดที่ลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำ โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น อันเป็นองค์ประกอบของการร้องขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ถ้าหากลูกหนี้แม้เพียงฝ่ายเดียว มีความมุ่งหมายหรือเจตนาหรือรู้ว่าการกระทำหรือการโอนทรัพย์สินของตนนั้น เป็นเหตุให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ร้องขอให้เพิกถอนการโอนได้แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2722/2528) โดยไม่ต้องคำนึงว่าเจ้าหนี้ผู้นั้นจะรับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2651/2525) การที่จะพิจารณาว่าการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เป็นการให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นหรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีนั้น พฤติการณ์ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการมุ่งหมายให้เปรียบเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2519 การที่บริษัทจำเลยซึ่งมีเจ้าหนี้อยู่ทั้งหมดประมาณ 40 รายและมีฐานะการเงินพอที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้เฉพาะ 8-9 รายเท่านั้น แล้วทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้เพียง 8-9 ราย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2722/2528 จำเลยมีหนี้สินมาก เฉพาะที่ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้มี 119 ราย เป็นจำนวนหนี้ถึง 262 ล้านบาทจำเลยรู้อยู่แล้วว่าตนเองมีหนี้สินมากมายจนไม่สามารถจะชำระหนี้ได้แต่กลับโอนรถยนต์ให้แก่โจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3406/2530 ลูกหนี้ได้จำหน่ายทรัพย์สินไว้แก่ผู้คัดค้านในวันเดียวกับที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องให้ล้มละลาย และลูกหนี้ได้ชำระหนี้ตามบัญชี

กระแสนรายวัน ให้แก่ผู้คัดค้านภายหลังจากลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องล้มละลายแล้ว ซึ่งผู้คัดค้านเองก็ทราบถึงภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ว่าไม่อาจชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1567/2534 ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ 134 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 99 ล้านบาท แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพียง 711,227.45 บาท ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่หลายเท่า ลูกหนี้ได้จำนองที่ดินพิพาทไว้ประกันเงินกู้แก่เจ้าหนี้จำนวน 500,000 บาท ก่อนที่ลูกหนี้จะถูกฟ้องขอให้ล้มละลายเพียง 13 วัน โดยไม่ปรากฏว่ากิจการของลูกหนี้กำลังรุ่งเรือง ส่วนพฤติการณ์ที่ไม่เป็นการมุ่งหมายให้เปรียบเทียบจะแยกกรณีต่าง ๆ ตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาได้ดังนี้ 1. ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกัน ไม่เกินสิทธิของเจ้าหนี้เหนือหลักประกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2829/2524 เจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิจำนองเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์ จึงมีอำนาจฟ้องร้องบังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้ดังนั้นการที่จำเลยโอนที่ดินพิพาทชำระหนี้จำนองแก่ผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกันโดยไม่มีการเพิ่มเงินและไม่ปรากฏว่าราคาที่ดินพิพาทท่วมหนี้จำนอง จำเลยเพียงมุ่งหวังจะได้ผลประโยชน์จากการลดหนี้จำนอง จึงมิได้เป็นไปเพื่อผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการโอน และผู้คัดค้านจะทราบถึงฐานะอันไม่สู้จะดีของจำเลยหรือไม่ ก็ไม่เป็นข้อสำคัญ 2. ชำระหนี้ เพราะถูกบังคับด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5916/2530 จำเลยยอมชำระหนี้ตามเช็คจำนวน 70,000 บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน เพราะถูกผู้คัดค้านในฐานะเจ้าหนี้ยื่นฟ้องต่อศาล จำเลยยอมทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้คัดค้าน และยอมชำระหนี้จำนวนดังกล่าวมิฉะนั้นจำเลยไม่อาจทำนิติกรรมขายบ้านของตนให้กับบุคคลภายนอกได้ เนื่องจากผู้คัดค้านใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ดังนี้ มิใช่กรณีที่จำเลยมุ่งประสงค์ให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น 3. ชำระหนี้ เพราะถูกหมายจับ หรือถูกแจ้งความ

ดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3179-3180/2524 จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 เพื่อให้ถอนคำร้องทุกข์ไม่ดำเนินคดีกับจำเลยในข้อหาออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค มิใช่เป็นการกระทำที่จำเลยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านที่ 2 ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3181/2524 ผู้คัดค้านที่ 1 ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้ในข้อหาออกเช็คโดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ลูกหนี้จึงขายที่ดินนำเงินมาชำระหนี้ตามเช็ค เพื่อมิให้ต้องรับโทษในทางอาญา มิใช่เจตนาชำระหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่น กรณีไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าวไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2531 จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์ เพื่อให้โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาในความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งศาลได้ประทับฟ้องและออกหมายจับจำเลยไว้แล้ว ดังนี้ เป็นความจำเป็นมิใช่เป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้โจทก์ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น 4. นำเงินฝากหรือเช็คเข้าบัญชีเพื่อเดินสะพัดทางบัญชีในสัญญาบัญชีเดินสะพัด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1608/2528 จำเลยมีสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร การที่จำเลยนำเงินเข้าบัญชีมีลักษณะเป็นการลดหนี้ลงชั่วคราว แล้วก็เบิกเงินใหม่ มีจำนวนรวมกันสูงกว่าเงินที่จำเลยนำเข้าบัญชีอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดจำเลยเป็นหนี้ธนาคารอยู่ 6 ล้านบาท การที่จำเลยนำเงินเข้าบัญชีแล้วมีการลดหนี้กันเช่นนี้แม้จะถือว่าเป็นการชำระหนี้ก็หาใช่เป็นการชำระหนี้ที่เดียวเสร็จกันไปเลยไม่ หากแต่เป็นการชำระหนี้เพื่อก่อนนี้ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งหลายคราว การนำเงินเข้าบัญชีของจำเลยจึงเป็นวิธีการเบิกเงินจากธนาคารให้ได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งกว่าจะมุ่งหมายให้ธนาคารได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 ศาลจึงไม่เพิกถอนเงินฝากดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2529 จำเลยมีบัญชีเดินสะพัดกับธนาคารผู้คัดค้าน และอยู่ในระหว่างบัญชียังเดินสะพัด การที่จำเลยนำเช็คของธนาคารอื่นมาเข้าบัญชี

ของจำเลยเพื่อให้ผู้คัดค้านเรียกเก็บเงินให้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจำเลยถูก โจทก์ฟ้องขอให้ล้มละลายถือได้ว่าเป็นการนำเงินตามเช็คเข้าบัญชีเดินสะพัดหาใช้มี เจตนาชำระหนี้ให้แก่ผู้คัดค้านไม่ ที่ผู้คัดค้านเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว นำมาหัก กับยอดหนี้ที่จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีอยู่ในขณะนั้น เป็นเพียงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ บัญชีตามปกติธรรมดาของธนาคาร มิใช่จำเลยได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำโดยมุ่ง หมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงขอให้ศาลเพิกถอนการฝากเงินตามเช็คดังกล่าวไม่ได้ คำ พิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี ได้วินิจฉัยตามหลักที่วางไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1608/2528 และ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2529ซึ่งถือว่าการนำเงินเข้าบัญชีนั่น เป็น เพียงวิธีปฏิบัติในการเดินสะพัดทางบัญชีในสัญญาบัญชีเดินสะพัดเท่านั้น มิใช่ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบ. เอื้อนขุนแก้ว.